翁源县龙仙镇会联村“5·22”挖掘机侧翻伤亡事故调查报告

2021年5月22日中午12点左右，翁源县龙仙镇会联村十二排山上，在挖掘机夹木装车过程中，发生一起挖掘机侧翻，造成一人死亡事故。

翁源县应急管理局接到事故报告后，向韶关市应急管理局和翁源县人民政府报告。县党政主要领导高度重视，作出指示，要求相关部门立即开展善后处置工作，尽快查明事故原因，深刻吸取教训，举一反三，加大风险排查力度，做好安全防范宣传，确保不再发生类似事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和原国家安监总局办公厅《关于印发〈生产安全事故应急处置评估暂行办法〉的通知》（安监总厅应急〔2014〕95号）的规定，2021年5月24日，翁源县人民政府批准成立了由县政府、县应急管理局、县公安局、县林业局、总工会等部门人员组成的翁源县龙仙镇会联村“5·22”挖掘机侧翻伤亡事故调查组（以下简称调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”的原则，通过现场勘验、询问调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置人员伤亡情况。认定了事故性质和责任，提出了相关建议，并针对事故原因提出了事故防范措施。

一、桉树林种植砍伐基本情况

2019年9月，刘科明与王济康书面签订桉树林木买卖协议，协定刘科明将位于龙仙镇良洞村良西村小组和龙仙镇会联村桉树成熟林木林地转卖给王济康一次性砍伐经营（即刘科明将山林地桉树转卖给王济康经营砍伐），砍伐完后，林地所有权、使用权仍归刘科明种植经营。双方约定桉树林木总款额为玖拾陆万元整（¥:960000元），王济康根据砍伐进度分期付给刘科明，砍伐面积约贰佰伍拾亩，其中龙仙镇会联村上张村小组山林地面积约捌拾亩，包含商品林和生态公益林地，协定到2020年12月底完成砍伐，因特殊情况，生态公益林地的林木不能及时领取采伐证的，适当延迟桉树林砍伐完成时间。2020年已砍伐大部分桉树，剩下约30多亩还未砍伐。

2021年4月，王济康从翁源县林业局领取林木采伐许可证后联系黄蒋和，双方口头协定（未签订书面协议或合同），由黄蒋和负责联系工人砍伐，“包砍包装车”，75元/吨（包含工人工钱和挖掘机夹木装车的费用），黄蒋和联系了赖国和、邓尚珍等另外6名工人一起到龙仙镇会联村十二排山上砍树。王济康另外聘请了两台拖拉机运送木材，拖拉机师傅名叫阮福平、廖彩富，拖拉机运木费用由王济康支付。

2021年5月中旬，由于砍下的木材需要挖掘机夹到拖拉机上，经赖国和联系，将挖掘机师傅罗发源介绍给黄蒋和，黄蒋和与罗发源商定好装车工钱后，罗发源自带挖掘机到十二排山进行

“夹木”装车工作（即将砍下的木材夹到拖拉机上）。

二、事故发生的经过和事故救援情况

（一）事故发生的经过及事故的应急处置情况

2021年5月22日上午7点左右，黄蒋和、赖国和等6人（邓尚珍当天有事未去砍树）到龙仙镇会联村十二排山上砍树、断树堆树，上午11点左右，罗发源驾驶挖掘机到达十二排山上，两台拖拉机跟在挖掘机后面一起到达山上，到达现场后，罗发源开始驾驶挖机将木夹到阮福平的拖拉机上，中午12点左右，罗发源装满阮福平的拖拉机后叫廖彩富将拖拉机退到挖掘机旁边，装了约两吨木后，罗发源叫廖彩富开上一段，廖彩富将拖拉机开到另外一堆木旁停下熄火，站在拖拉机旁休息，罗发源开他的挖掘机上来，但由于山路狭窄且较陡，罗发源将挖掘机的大臂调转到后方盘路，在盘路过程中，挖掘机的轮子往山脚方向下滑，紧接着挖掘机发生侧翻，罗发源从驾驶室跌（跳）出，挖掘机继续往下滚落看到这种情况后，廖彩富打电话给已经收工出到良洞村委的赖国和，叫他们赶紧过来和拨打“120”救护电话。赖国和接到电话后和黄蒋和一边往十二排山上赶，一边打“120”急救电话（赖国和从12点12分开始打“120”急救电话，但处于忙线状态，于12点14分打通“120”急救电话），黄蒋和打电话给王济康告知情况和叫王济康准备一辆皮卡车（由于山路狭窄坡陡，“120”救护车进不了事故现场），赖国和和黄蒋和在往十二排山的路上遇到拖拉机师傅阮福平，将情况告知阮福平后搭上阮福平一起进十二排山，进到后看到罗发源脸朝下，脸部有血，鼻子在流血，喊他也

没有反应，于是赖国和、黄蒋和、廖彩富和阮福平4人将罗发源抬到山坡上阴凉处，黄蒋和按罗发源的人中进行简单急救。12点40分，“120”急救医生拨打赖国和电话询问具体位置，赖国和叫医生到良洞村委会等候，12点45分，医生打第二个电话给赖国和说他们已经到良洞村委会了，下午1点左右，王济康带着医生和护士坐皮卡车进到十二排山上。医生到达后检查罗发源的眼睛、脖子动脉处，用听诊器听他的心脏，检查了几分钟后，医生宣告罗发源已无生命体征，叫赖国和等人拨打“110”报警电话，王济康就拨打了报警电话（此时是中午13点21分）。过了20多分钟，交警和附城派出所民警陆续到达现场，检查现场情况，进行拍照取证等工作。下午2点多，翁源县公安局刑侦大队工作人员也到达现场进行验尸。下午5点左右，公安局刑侦大队验完尸后，赖国和、黄蒋和、廖彩富用帆布将罗发源裹好抬上从刘科明果园开来的三轮车，由赖国和开三轮车将罗发源送到良洞村山脚下，到山脚下后殡仪馆工作人员将罗发源装上殡仪车送到殡仪馆。

（二）事故现场勘察情况

2021年5月25日，调查组成员到翁源县龙仙镇会联村十二排山进行了勘察和调取查阅了相关材料，勘查情况如下:

1.挖掘机侧翻滚落至山脚下，驾驶室玻璃已损坏破碎，距离侧翻处约16米，侧翻地点比较崎岖，路比较狭窄。

2.死者罗发源，男，1985年4月13日出生，身份证号码:4402291985041XXXXX，翁源县官渡镇人。

（三）事故的善后工作

事故发生后，翁源县龙仙镇党委政府高度重视，派出专人负责处理善后工作，多次召集死者家属和桉树林经营砍伐承包人进行协商赔付工作，由于双方意见未达成一致，目前事故的善后赔付等工作仍在进行中。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

翁源县龙仙镇会联村“5·22”挖掘机侧翻伤亡事故造成一人死亡，直接经济损失约100万元。

四、事故原因分析

（一）事故发生的直接原因

十二排山事故发生路段崎岖、狭窄，死者罗发源，操作不当，安全风险辨识能力低，用挖掘机大臂盘路时未能根据路况保持好挖掘机的平衡，未有及时察觉挖掘机往山脚下方下滑的风险，导致挖掘机往山脚方向发生侧翻，这是事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

1.黄蒋和，安全管理不到位，未制订安全生产管理制度，未制订科学的砍伐方案，木材堆放点设置不合理，未科学统筹考虑山路狭窄、陡峭等事故隐患风险，未安排专人监督检查木材装车工作，未对砍木、装车人员进行安全教育培训，诱发生产安全事故。

2.王济康，将桉树林包给黄蒋和砍伐后，未与黄蒋和签订安全生产管理协议，明确双方安全生产管理职责，未督促黄蒋和制订安全生产管理制度和科学的砍伐方案，未对砍树、装车、运

送木材等作业人员进行安全交底和教育培训。

（三）事故性质

经调查组调查认定，翁源县龙仙镇会联村“5·22”挖掘机侧翻伤亡事故属一起机械伤害一般生产安全责任事故。

五、对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

1.罗发源，安全风险辨识能力低，操作不当，未能根据路况保持好挖掘机的平衡，未能及时发现和排除挖掘机往山脚下方下滑的风险隐患，导致挖掘机发生侧翻。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.黄蒋和，翁源县龙仙镇会联村十二排山桉树林砍伐现场负责人，安全管理不到位，未制订安全生产管理制度，未制订科学的砍伐方案，木材堆放点设置不合理，未科学统筹考虑山路狭窄陡峭等事故隐患风险，未安排专人监督检查木材装车工作，未对砍木、装车人员进行安全教育培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定，建议责成翁源县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(一)项的规定对黄蒋和作出相应的行政处罚。

3.王济康，翁源县龙仙镇会联村十二排山桉树林承包经营砍伐主要负责人，履行安全生产管理职责不到位，将桉树林包给黄蒋和砍伐后，未签订安全生产管理协议，未督促制订安全生产管理制度、科学的砍伐方案，未对作业人员进行安全交底和教育培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规

定，建议责成翁源县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对王济康作出相应的行政处罚

六、 事故防范措施及建议

为深刻总结并吸取事故教训，举一反三，有针对性地制定和落实防范措施，杜绝类似事故发生，提出以下建议:

（一）严格落实安全生产主体责任。林木砍伐经营主要负责人要提高安全生产意识，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，建立、健全并落实安全生产规章制度和林木砍伐、堆放、装车、运输等各项安全措施。

（二）加强安全教育培训，开展安全生产事故警示教育。一是林业部门应开展对林木经营砍伐者的安全警示教育，增强经营砍伐者安全意识，落实安全防范措施；二是王济康应组织工人召开专题会议，进行安全生产警示教育，深刻反思事故原因，查找其他存在的安全隐患，确保警示教育入脑入心；三是要做好各项工作开工前的安全交底和监督检查工作；四是经常召开林木砍伐班组安全会议，落实安全防范措施，提高工人安全意识。

（三）加强外包砍伐工作管理，落实隐患排查整治工作。相关职能部门督促林木砍伐经营者制定科学的砍伐方案，合理布置木材堆放点，指定专人监督木材装车工作，避免类似事故再次发生。

（四）建议林业部门在颁发林木采伐许可证之前，要求

林木经营砍伐者提交安全生产管理制度、砍伐方案、应急救援预案等，确保林木砍伐安全。

翁源县龙仙镇会联村“5·22”
挖掘机侧翻伤亡事故调查组
2021年7月6日

事故调查组成员签名: